

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๖๘

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๔/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นางสาวมัสตური วาแมติชา ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง แต่ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ขอให้พ้นจากตำแหน่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑) และ ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์คำร้อง คำให้การ พยานหลักฐานจากการไต่สวนพยานผู้ร้องและพยานผู้ถูกกล่าวหา ประกอบสำนวนการไต่สวนของผู้ร้อง และที่คู่ความไม่ได้เถียงกันแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง เอกสารหมายเลข ร.๖ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่ง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้องภายใน ๖๐ วัน กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ แต่เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ร้องมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบว่ายังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ผู้ถูกกล่าวหาได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และใบตอบรับเอกสารหมายเลข ร.๗ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการจัดประชุมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าร่วมประชุมด้วยตามรายงานการประชุมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารหมายเลข ร.๑๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ร้องมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ต่อมาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ และบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา เอกสารหมายเลข ร.๘ และวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหา มีหนังสือถึงผู้ร้องชี้แจงข้อกล่าวหา พร้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องในวันเดียวกัน ตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารหมายเลข ร.๙

มีปัญหาดังต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ ผู้ร้องมี นายณพพร บุญโชติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ในขณะนั้น ซึ่งมีหน้าที่ตรวจพิจารณาสำนวนคดี

และทำความเข้าใจในฐานะผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบทรัพย์สิน เบิกความว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลาได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาทราบอย่างต่อเนื่อง และพยายามมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และให้ดำเนินการยื่นภายใน ๓๐ วัน แต่เมื่อครบกำหนด ผู้ถูกกล่าวหา ยังคงเพิกเฉย ผู้ร้องจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา รับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าบิดาผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาครอบครองทรัพย์สินมรดกไว้หลายรายการ แต่ยังจัดการทรัพย์สินมรดกระหว่างทายาทไม่เสร็จสิ้น มีความสับสนเกี่ยวกับจำนวนและมูลค่าที่ต้องชี้แจง เกรงว่าการชี้แจงไปก่อนจะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน ของทรัพย์สินและหนี้สิน แต่พยายามตรวจสอบแล้วมีความเห็นพ้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าค่าชี้แจงรับฟังไม่ขึ้น ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด และผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่ามีหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากผู้ร้องมีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการ ทั้งผู้ถูกกล่าวหาเข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ส่วนผู้ถูกกล่าวหา คงอ้างตนเองเป็นพยาน เบิกความเพียงปากเดียว โดยไม่ปฏิเสธหรือหักล้างข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ตามคำเบิกความ ของ นายณพพร ให้เห็นเป็นอย่างอื่น คงอ้างแต่เพียงว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สิน บิดาผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง และถึงแก่ความตายอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขณะนั้น ตำบลท่าธงเกิดน้ำท่วมใหญ่ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการขอร้องจากชาวบ้านให้ลงสมัคร และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดา จึงไม่ได้เตรียมการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ หลังจากผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับตำแหน่ง เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งต้องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และต้องดูแล แก้ไขปัญหา ไม่มีเวลา

ที่จะจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ในการประชุมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของผู้ร้องชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ผู้ถูกกล่าวหา
ครอบครองทรัพย์สินของบิดา ได้แก่ ที่ดิน แหนบทองคำ และอาวุธปืน เข้าใจว่าต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกก่อน
แต่ยังตกลงกันระหว่างทายาทไม่ได้ ศาลจังหวัดยะลาเพิกษาคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
และผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่าขอขยายระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ เห็นว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง
เป็นมาตรการหนึ่งที่จะตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐว่าทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างดำรงตำแหน่งนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร จึงนับว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกกล่าวหาจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท ด้วยวิทยุติและคุณวุฒิดังกล่าว เมื่อเสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาย่อมต้องทราบถึงหน้าที่ดังกล่าวดี
ทั้งตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓
และข้อ ๑๕ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์กรณีขอขยายระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการขอแก้ไข
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้แล้ว หากมีเหตุขัดข้องดังที่กล่าวอ้าง ผู้ถูกกล่าวหาย่อมสามารถดำเนินการ
ตามประกาศนี้ได้ แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับไม่ดำเนินการ ทั้งการที่ต้องช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ำท่วม
ก็เป็นเพียงเหตุชั่วคราว ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการในเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างสิ้นเชิง
เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เชื่อว่าเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องเกิดจากความไม่เอาใจใส่และความบกพร่องของผู้ถูกกล่าวหาเอง
ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่า มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนา
ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเพิ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงเป็นครั้งแรก ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่นแสดงในครั้งนี้
จึงเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนและขณะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่งดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม กับการได้ความว่าทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาเมื่ออยู่ในขณะนั้น ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือน ยานพาหนะ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในโรงงานและห้างหุ้นส่วนจำกัด และหนี้เงินกู้ธนาคาร ในชื่อผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินที่มีทะเบียนหรือหลักฐาน เป็นหนังสือที่สามารถตรวจสอบถึงความเป็นอยู่ได้โดยง่าย จึงไม่มีเหตุผลใดให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องปิดบังทรัพย์สิน และหนี้สินดังกล่าว กับเมื่อนับแต่บิดาผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทรัพย์สินมรดกของบิดาย่อมตกทอดให้แก่ทายาทซึ่งรวมถึงผู้ถูกกล่าวหา อันจะต้องแบ่งปันตามกฎหมายอิสลาม และนับถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาแถลงนโยบายในที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง และถือเป็นวันเข้ารับตำแหน่งที่ผู้ถูกกล่าวหาทำหน้าที่ยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สิน ปรากฏว่าทายาทยังไม่อาจแบ่งทรัพย์สินมรดกได้ ผู้ถูกกล่าวหาจึงอยู่ในฐานะ เจ้าของรวมในทรัพย์สินมรดกดังกล่าว และทรัพย์สินส่วนนี้อยู่ในบังคับที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินด้วย แต่เนื่องจากมีความไม่ลงรอยกันระหว่างทายาทจนไม่อาจแบ่งทรัพย์สินมรดกได้ และมีการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาล อาจทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถูกกล่าวหา ที่จะลงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย และตามกำหนดในหนังสือของผู้ร้องอยู่บ้าง อีกทั้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ไม่ปรากฏคำอธิบาย เกี่ยวกับการแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกตามกฎหมายอิสลามไว้ ประกอบกับ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการหาที่ติดพันเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่และต้องใช้เวลาหลายเดือนในการแก้ไขฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมด้วย แม้เหตุผลทั้งสองส่วนนี้ไม่อาจนำไปใช้อ้างเพื่อไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในกำหนดได้ ดังที่วินิจฉัยมาแล้ว แต่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาถึงขนาดจะไม่แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินดังจะเห็นต่อมาว่า ในระหว่างรอแบ่งทรัพย์สินมรดกและก่อนศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปปรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา ก็ไปปรับทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปตามเหตุผลดังกล่าว ทั้งยังเร่งรวบรวมทรัพย์สินและหนี้สินเท่าที่ทราบ ในขณะนั้น ทั้งที่เป็นชื่อผู้ถูกกล่าวหาและที่เป็นมรดกของบิดา พร้อมจัดทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบยื่นต่อผู้ร้องในวันเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินและหนี้สินอย่างชัดเจน

ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยอย่างใดถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว ทั้งรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นดังกล่าวก็อยู่ในลักษณะปกติ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อันจะเป็นพินิจให้เห็นว่ามีเจตนาปกปิดหรือไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้น แต่อย่างไร ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนจึงยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่เป็นความผิดตามคำร้อง

พิพากษายกคำร้อง

นายวิศักดิ์ อุณนาทรรัตนกุล

นายโสภณ พรหมสุวรรณ

นายวิสุทธิ กลิ่นพร

นายจักรพันธ์ สอนสุภาพ

นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ

นายคมกฤช เทียนทัต

นายเกรียงศักดิ์ วชิรเดขวงศ์

นายกีกัก้อง สมเกียรติเจริญ

นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง